

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3923/2539

บริษัท เคียนหง วน (ประเทศไทย)
จำกัด

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
หม่อม ฮิวแก๊ต คริสติน รังสิต กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

หม่อม เจ้า สนิธ ประยูรศักดิ์ รังสิต

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 240

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 113

พระราชบัญญัติ ล้มละลายฯ มาตรา 113 บัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ร้องกระทำการแทนเจ้าหนี้ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่จำเป็นต้องไปฟ้องเป็นคดีใหม่ อายุความที่ใช้บังคับจึงถือตามอายุความของเจ้าหนี้ผู้เกี่ยวข้องในขณะที่จะบังคับตามสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้จริง ๆ เป็นเกณฑ์พิจารณาจะถือเอาวันที่ผู้ร้องได้รู้ถึงต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนเป็นหลักในการเริ่มต้นนับอายุความไม่ได้ เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอเพิกถอนการฉ้อฉลเมื่อพ้น 1 ปี นับแต่เวลาที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลได้รู้หรือควรจะรู้เหตุแห่งการเพิกถอนคำร้องของผู้ร้องจึงขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 240 ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 113

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลายเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2529 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2529 และพิพากษาให้จำเลยล้มละลายเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2530 ผู้ร้องยื่นคำร้อง ขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 10529, 10540, 10693, 16366, 16367, 16368 และ 16369 ระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านที่ 1 ระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 กับผู้คัดค้านที่ 2 และเพิกถอนการโอนโฉนดที่ดินเลขที่ 10540, 10693, 16367, 16368 และ 16369 ระหว่างผู้คัดค้านที่ 2 กับผู้คัดค้านที่ 3 ระหว่างผู้คัดค้านที่ 3 กับผู้คัดค้านที่ 4 เพิกถอนสิทธิการเช่าที่ดินทั้งห้าโฉนดระหว่างผู้คัดค้านที่ 4 กับผู้คัดค้านที่ 5 เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 10529 และ 16366 ระหว่างผู้คัดค้านที่ 2 กับผู้คัดค้านที่ 6 และเพิกถอนการจดทะเบียนการจำนองบนที่ดินโฉนดเลขที่ 10529 และ 16366 กับที่ดินโฉนดเลขที่ 10540, 16367 และ 16368 ระหว่างผู้คัดค้านที่ 6 กับผู้คัดค้านที่ 4 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 113 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 โดยให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ ให้ผู้คัดค้านทั้งหกร่วมกันชดเชยราคาที่ดินเป็นเงินจำนวน 10,059,750 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันยื่นคำร้องขอเพิกถอนการโอนเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 6 ยื่นคำคัดค้านในทำนองเดียวกันว่าทำนิติกรรม โดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน มิได้ทำให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปรียบ โจทก์เจ้าหนี้อื่นและผู้ร้องรู้เหตุแห่งการเพิกถอนเกิน 1 ปีแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 3 ไม่ยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องประการเดียวว่าการขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2583 มาตรา 113 เริ่มนับอายุความตั้งแต่เมื่อไรผู้ร้องฎีกาว่าการนับอายุความใช้สิทธิเรียกร้องขอให้เพิกถอนเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ร้องทราบเหตุการณ์โดยฉ้อฉลภายใน 1 ปีซึ่งในคดีนี้ผู้ร้องทราบเหตุแห่งการโอนดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2531 และได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้เพิกถอนการโอนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2531 ภายในกำหนด 1 ปี จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 240 นั้น เห็นว่า ธรรมดาบุคคลที่จะอ้างอาศัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 ได้ต้องเป็นเจ้าของลูกหนี้อยู่ในขณะที่ลูกหนี้กระทำนิติกรรมโอนทรัพย์สินเท่านั้น ส่วนการที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 113 บัญญัติให้ผู้ร้องขอต่อศาลได้ เป็นเรื่องกฎหมายล้มละลายให้อำนาจให้แก่ผู้ร้องในอันที่จะกระทำแทนเจ้าหนี้ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยทำเป็นคำร้องต่อศาลในคดีล้มละลายไม่ต้องไปฟ้องเป็นคดีใหม่เท่านั้น ฉะนั้นอายุความที่จะใช้บังคับย่อมต้องถือเอาอายุความที่จะใช้บังคับย่อมต้องถือเอาอายุความของเจ้าหนี้ผู้เกี่ยวข้องในขณะที่จะบังคับตามสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ นั้นจริง ๆ เป็นเกณฑ์พิจารณาจะถือเอาวันที่ผู้ร้องได้รู้ถึงต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนเป็นหลักในการเริ่มต้นนับอายุความไม่ได้ดังนั้น เมื่อเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ซึ่งร้องขอให้ผู้ร้องร้องขอให้เพิกถอนการฉ้อฉลที่ดินพิพาทได้รู้หรือควรจะรู้เหตุแห่งการเพิกถอนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2527 ซึ่งนับถึงวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2531 เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีแล้วคำร้องของผู้ร้องจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 240 และพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.

2483 มาตรา 113 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นมานั้นชอบแล้วฎีกา
ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-สมาน เวทวินิจ-ปรีชา นาคพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาการเริ่มต้นนับอายุความเพิกถอนการฉ้อฉลในคดีล้มละลายเคยมีคำพิพากษา
ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ 2 แนวทาง คือ (1) อายุความ 1 ปี ให้เริ่มนับแต่วันที่เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ทราบถึงต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอน คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1752/2518 ส. ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2513 เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เรียก ส. มาสอบสวนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2514 เป็นวันทราบว่า ส.
โอนที่ดินขายแก่ ว. ทำให้เจ้าหนี้ของส.เสียเปรียบ อายุความขอเพิกถอนตามพระราช
บัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 113 ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
240 มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ 15 มีนาคม 2514 (2) อายุความ 1 ปี นับแต่เจ้าหนี้รู้
ว่าลูกหนี้ทำนิติกรรมอันเพิกถอนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
240 เนื่องจากพระราชบัญญัติ ล้มละลายฯ มาตรา 113 เป็นเพียงให้อำนาจเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์กระทำการแทนเจ้าหนี้ได้เป็นกรณีพิเศษโดยทำเป็นคำร้องต่อ

ศาล ไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่เท่านั้น อายุความต้องถือตามอายุความของเจ้าหนี้ผู้
เกี่ยวข้องในขณะที่อาจจะบังคับตามสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้นั้นจริง ๆ เป็นเกณฑ์
พิจารณา จะถือเอาวันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รู้เหตุเพิกถอนไม่ได้ (คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 209/2521) สาเหตุที่เกิดแนวคำพิพากษาศาลฎีกา 2 แนวทางดังกล่าว
เนื่องมาจากในทางปฏิบัติมูลเหตุที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะดำเนินการตั้งสำนวน
เพิกถอนการฉ้อฉลมีได้ 2 วิธีการ คือ (ก) เมื่อความปรากฏแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เอง จากคำให้การในชั้นสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูก
หนี้(จำเลย) หรือจากเอกสารของลูกหนี้ (จำเลย) ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดมาได้
(ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1752/2518 ข้างต้น) (ข) เมื่อเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือเจ้าหนี้
อื่นได้ยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการให้ (ดูคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 209/2521 ข้างต้น) ปัญหาจึงอยู่ที่การตีความถ้อยคำในพระราชบัญญัติล้มละลายฯ
มาตรา 113 ที่ว่าการขอเพิกถอนการฉ้อฉล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอได้โดยทำเป็นคำร้องนั้นเป็นเพียงการให้อำนาจเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์กระทำการแทนเจ้าหนี้ผู้เกี่ยวข้อง หรือเป็นบทบัญญัติที่ให้
อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไว้โดยเฉพาะแล้ว แต่หากวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่
ปรากฏในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1752/2518 กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 209/2521
แล้ว มิได้มีการขัดกันในเรื่องหาเนื่องจากมูลเหตุที่ทำให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ร้องขอเพิกถอนการฉ้อฉลต่อศาลได้มาแตกต่างกัน โดยคำพิพากษาศาลฎีกาที่
1752/2518 เป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เอง ส่วนข้อเท็จจริงในคดีที่หมายเลขนี้และในคำพิพากษาศาลฎีกาที่
209/2521 ได้ข้อเท็จจริงมาจากคำร้องของเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย การเริ่มนับอายุ
ความศาลฎีกาจึงวางแนวปฏิบัติไว้แตกต่างกัน แต่ทั้งสองกรณีดังกล่าวเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์จะร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการฉ้อฉลเมื่อพ้นสิบปี นับแต่ลูกหนี้
(จำเลย) ได้ทำนิติกรรมอันเป็นมูลเหตุให้เพิกถอนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การกำหนด

นับอายุความแต่เจ้าหนี้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนนั้น ย่อมก่อให้เกิดข้อขัดข้องในทางปฏิบัติไม่มากนักน้อย เช่นหากมีเจ้าหนี้ในคดีล้มละลายหลายรายจะถือการรับรู้ของเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ หรือเจ้าหนี้รายใดเป็นหลัก หรือในระหว่างการพิจารณาคำร้องขอเพิกถอนการฉ้อฉลของศาลหรือเป็นเวลาภายหลังจากศาลมีคำสั่งยกคำร้องฉบับดังกล่าวแล้วหากมีเจ้าหนี้รายอื่นร้องขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการฉ้อฉลต่อศาลอันเกี่ยวกับการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่พิพาทรายเดียวกันโดยอ้างว่าอายุความเพิกถอนการฉ้อฉลของเจ้าหนี้รายนั้นยังไม่ขาดอายุความจะถือเป็นกรณีฟ้องซ้ำฟ้องซ้อน หรือดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำหรือไม่ หากต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าวแล้วจะเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ที่สิทธิเพิกถอนการฉ้อฉลยังไม่ขาดอายุความหรือไม่เพียงใด เพราะกรณีที่ลูกหนี้ (จำเลย) ไม่สุจริตร่วมมือกับเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดโดยเสนอผลประโยชน์เป็นการตอบแทน ให้รับกล่าวอ้างต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ร้องขอเพิกถอนการฉ้อฉลต่อศาลเป็นคดีแรกทั้งที่สิทธิการเพิกถอนของตนขาดอายุความแล้วย่อมเกิดขึ้นได้ ปัจจุบันได้มีการร่างปรับปรุงพระราชบัญญัติล้มละลายฯ เพิ่มบทบัญญัติหมวด 3 ทวิ ว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกำหนดให้มีกระบวนการพิจารณาและขั้นตอนคล้ายคลึงกับบทบัญญัติในคดีล้มละลายตามปกติโดยบทบัญญัติในส่วนที่ 5/1 เรื่องการเพิกถอนนิติกรรมที่ได้กระทำไปแล้ว มาตรา 90/32 บัญญัติว่า "การขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอได้โดยทำเป็นคำร้อง การขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลห้ามมิให้กระทำเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่เวลาที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอน หรือพ้นสิบปีนับแต่ได้ทำนิติกรรมนั้น" หากร่างดังกล่าวได้มีการประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว การตีความบทบัญญัติพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 113 กับ มาตรา 90/32 ที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่น่าที่จะแตกต่างกันเนื่องจาก (1) แม้เป็นบทบัญญัติต่างหมวดกัน แต่เป็นบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องเพิกถอนการฉ้อฉลเหมือนกันและมี

วัตถุประสงค์ในการเพิกถอนนิติกรรมใด ๆ ที่ลูกหนี้ (จำเลย) กระทำไปในทางให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเสียเปรียบอันเป็นผลให้ทรัพย์สินที่จำนองจำยโอนไปกลับคืนสู่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) เพื่อประโยชน์ในการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายตามปกติหรือตามการขอรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ (จำเลย) เช่นเดียวกัน ตามหลัก "ถ้อยคำเดียวกันในกฎหมายว่าด้วยเรื่องเดียวกันต้องมีความหมายเหมือนกัน "

(Statutes in parimateria: in an analogous case.) ดังนั้น ถ้อยคำที่ว่า "ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอได้โดยทำเป็นคำร้อง" ทั้งในพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 113 กับมาตรา 90/32 ที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีความหมายเดียวกันว่า เป็นบทบัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไว้โดยเฉพาะแล้ว มิใช่กระทำการแทนเจ้าหนี้ผู้เกี่ยวข้อง (2) อาศัยหลักการตีความกฎหมายควรตีความตามประสงค์ของกฎหมายและในทางที่จะทำให้บทกฎหมายนั้นมีผลบังคับได้จริงจิง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 462/2488) กฎหมายล้มละลายมีวัตถุประสงค์ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพนักงานศาลทำการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) ให้มากที่สุด ดังนั้นเพียงเหตุสิทธิเรียกร้องขอเพิกถอนการฉ้อฉลของเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดขาดอายุความก็ไม่น่าที่จะมีผลกระทบต่ออำนาจการรวบรวมทรัพย์สินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (3) พระราชบัญญัติล้มละลายฯ เป็นกฎหมายพิเศษย่อมยกเว้นกฎหมายทั่วไป (Special words derogate from general ones.) คือหลักให้เจ้าหนี้เท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 (ผู้สนใจหลักการตีความกฎหมาย ดูฐานินทร์กรัยวิเชียรและวิชามหาคุณพิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2539, การตีความกฎหมาย และ ปรีดาเกษมทรัพย์พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2526, กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป หน้า 61-82) (4) เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์มีหน้าที่ระวังรักษาประโยชน์ของเจ้าหนี้ทั้งหลาย มิใช่เพียงรักษาประโยชน์ของตนเอง และมีหน้าที่ช่วยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) ตามพระราชบัญญัติ ล้มละ

ลายๆ มาตรา 155 การรับรู้ถึงมูลเหตุเพิกถอนการฉ้อฉลของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นโจทก์แม้จะทำให้สิทธิร้องขอเพิกถอนดังกล่าวขาดอายุความไปแล้วก็ไม่น่าที่จะทำให้เสื่อมสิทธิของเจ้าหน้าที่รายอื่นที่สิทธิเรียกร้องยังไม่ขาดอายุความ ความเห็นข้างต้นเป็นการวินิจฉัยโดยเทียบเคียงบทบัญญัติพระราชบัญญัติ ล้มละลายๆ มาตรา 113 กับมาตรา 90/32 ที่กำลังจะแก้ไขเพิ่มเติมจึงยังไม่มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย ดังนั้นในทางปฏิบัติผู้เกี่ยวข้องในคดีล้มละลายตามมาตรา 113 จึงควรใช้แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1752/2518, 209/2521 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ เป็นแนวบรรทัดฐานต่อไปจนกว่าจะมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในภายหน้าวินิจฉัยไว้เป็นประการอื่น วิรัตน์วิศิษฐ์วงศ์